

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 880/2532

อัยการ บุรีรัมย์

นาย ลำ ไย หรือ ชา ตริ กล้าหาญ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ผู้เสียหายยินยอมให้ ด.ภริยาจำเลยกู้ยืมเงินโดยมี.เป็นผู้ค้ำประกัน เพราะมีเหตุจูงใจจากผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินถึง50,000 บาทและการที่คู่กรณีทำหนังสือสัญญากู้ไว้เป็นหลักฐานเพราะถ้า ด. ผิดนัด ผู้เสียหายก็สามารถบังคับตามสัญญากู้ได้ ไม่ใช่ผู้เสียหายให้กู้ยืมเนื่องจากเชื่อว่า ด. กับจำเลยจะนำเงินไปชำระหนี้ค่าปลุกบ้านและหนี้สหกรณ์ตามที่ ด. กับจำเลยกล่าวอ้างทั้งกรณีที่ผู้เสียหายยอมรับเช็คซึ่งมีจำนวนเงินเท่ากับในสัญญากู้จาก ด. ไว้แทนสัญญากู้แล้วคืนสัญญากู้ให้แก่ฝ่ายจำเลยไป ก็โดยที่ผู้เสียหาย เห็นว่าการออกเช็คให้ยึดถือไว้นั้นเป็นหลักประกันที่ดีกว่าสัญญากู้ เพราะนอกจากจะฟ้องบังคับตามจำนวนเงินในเช็คอันเป็นความผิดในทางแพ่งแล้ว ผู้เสียหายยังมีสิทธิที่จะฟ้องในทางอาญาซึ่งเป็นช่องทางที่จะบีบบังคับให้ลูกหนี้รีบขนขวายในการชำระหนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย พฤติการณ์แห่งความผูกพันระหว่างผู้เสียหายกับ ด. และจำเลยจึงเป็นมูลหนี้ในทางแพ่งโดยเฉพาะหาใช่เป็นความรับผิดชอบในทางอาญาไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83และให้จำเลยคืนหรือไต่ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษา

ว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 83 จำคุก 2 ปี จำเลย
ข้อโก่งสัญญากู้ยืมเงิน 2 ฉบับไปจากผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ตาม
สัญญากู้ยืม จึงหาใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการข้อโก่งของ
จำเลยไม่ให้ยกคำขอคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 200,000 บาท แต่ให้จำเลยคืนสัญญากู้ทั้ง
สองฉบับแก่ผู้เสียหาย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มูลเหตุที่ผู้เสียหายดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยในคดีนี้เป็น
เพราะผู้เสียหายเห็นว่าไม่อาจบังคับชำระหนี้เอาแก่นางดวงพร กล้าหาญ ภริยาจำเลย
และตัวจำเลยได้ ซึ่งความผูกพันระหว่างคู่กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสัญญากู้ยืมอัน
เป็นความรับผิดชอบในทางแพ่งและต่อมาปรากฏว่านางอัจฉรา เลิกส่งผู้ค้ำประกันหนี้
รายนี้ได้หลบหนีไป ผู้เสียหายเกรงว่าหนี้อาจพลอยสูญไปด้วย จึงตกลงให้นางดวงพร
ออกเช็คสั่งจ่ายจำนวนเงิน 200,000 บาท เท่ากับจำนวนหนี้ตามสัญญากู้สองฉบับให้ผู้
เสียหายยึดถือไว้แทนและพร้อมกันนี้ผู้เสียหายก็ได้มอบสัญญากู้ทั้งสองฉบับดังกล่าว
ให้ ฝ่ายจำเลยรับคืนไป ผู้เสียหายอ้างเหตุแห่งการข้อโก่งว่าจำเลยกับพวกกล่าวเท็จ
ว่า มีความจำเป็นต้องการเงินไปชำระหนี้ค่าปลุกบ้านและชำระหนี้เงินสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ส่วนการออกเช็คให้ผู้เสียหายแทนในช่วงหลังแล้วรับเอาสัญญากู้สองฉบับคืน
ไปดังกล่าว ก็เป็นการหลอกลวงเพราะปรากฏว่า ขณะออกเช็คบัญชีเงินฝากใน
ธนาคารได้ปิดไปก่อนแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าการที่ผู้เสียหายยินยอมให้นางดวงพรกู้ยืม
เงินไปน่าเชื่อว่าเป็นเพราะเหตุจงใจจากผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งเป็นเงินถึง 50,000
บาท มากกว่าและการที่คู่กรณีได้ทำสัญญากู้ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งหากนางดวงพรเกิด
ผิดนัดขึ้นในอนาคต ผู้เสียหายก็สามารถบังคับได้ตามสัญญาอยู่แล้ว หาใช้ผู้เสียหาย
ให้กู้ยืมเพราะเชื่อในเหตุผลว่านางดวงพรกับจำเลยจะนำเงินไปชำระหนี้ค่าปลุกบ้าน
และหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ดังที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างไม่ ส่วนการที่ผู้เสียหายยอมรับเช็ค
จากนางดวงพรไว้แทนเอกสารสัญญากู้ทั้งสองฉบับแล้ว มอบให้ฝ่ายจำเลยรับคืนไป

นั้น ก็โดยที่ผู้เสียหายเห็นแล้วว่าการออกเช็คให้ยืมถือไว้นั้นเป็นหลักประกันที่ดีกว่า สัญญากู้เพราะนอกจากจะฟ้องบังคับตามจำนวนเงินในเช็คอันเป็นความรับผิดชอบในทางแพ่งตามธรรมดาแล้ว ผู้เสียหายยังมีสิทธิที่จะฟ้องในทางอาญาอันเป็นช่องทางที่จะบีบบังคับให้ลูกหนี้รับชวณขวายในการชำระหนี้ได้อีกโสดหนึ่งด้วย ส่วนการที่จะได้รับชำระหนี้คืนมาน้อยเพียงใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง พฤติการณ์แห่งความผูกพันระหว่างผู้เสียหายกับนางดวงพรและจำเลยนั้นเป็นมูลหนี้ในทางแพ่งโดยเฉพาะ หาใช่เป็นความรับผิดชอบในทางอาญาไม่ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุกณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>